

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4046/2541

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วม เสริม กิจ
จำกัด (มหาชน)

โจทก์

บริษัท สเปเชียลโปรดักส์ จำกัด กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9, มาตรา 14

จำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดและเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดซึ่งมีราคาประเมินที่ทางราชการรับรองมีมูลค่ารวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งล้านบาททั้งจำเลยยังประกอบอาชีพเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชน มีรายได้เดือนละ 70,000 บาท เชื่อได้ว่าจำเลยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินที่มีต่อโจทก์จำนวน 729,345 บาท และจำเลยยังประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงพอที่จะชำระหนี้ให้โจทก์ได้และแม้ว่าที่ดินและห้องชุดดังกล่าวจำเลยจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาภายหลังจากที่โจทก์ได้ฟ้องคดีล้มละลายแล้วก็ตามแต่ทรัพย์สินของจำเลยที่โจทก์อาจบังคับชำระหนี้ได้นั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่จำเลยมีอยู่ก่อนหรือได้มาภายหลังจากที่จำเลยถูกโจทก์ฟ้องคดีล้มละลายแล้ว ย่อมเป็นทรัพย์สินที่โจทก์สามารถบังคับชำระหนี้ได้ หากกฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนฟ้องคดีล้มละลายไม่ จำเลยจึงมิใช่บุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวที่ควรพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้
ล้มละลาย

จำเลยที่ 1 ไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 17 ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยที่
1 เป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ 23465/2528 โดย
เมื่อรวมต้นเงินดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแล้วเป็นเงิน 1,311,581.39 บาท
จำเลยที่ 1 เลิกประกอบกิจการแล้ว ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1
เด็ดขาด คดีถึงที่สุด สำหรับจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์
จำนวน 729,345 บาทโจทก์มีหนังสือทวงถามแล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ชำระหนี้โจทก์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 เป็นบุคคลมีหนี้สิน
ล้มพันตัว สมควรมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าตามหลักฐาน
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเอกสารหมายเลข 4-5 และสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข
8 มีชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และราคาประเมินซึ่งทางราชการรับรองมี
มูลค่ารวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งล้านบาท ทั้งจำเลยที่ 2 ยังประกอบอาชีพเป็น

กรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชน มีรายได้เดือนละ 70,000 บาทเชื่อได้ว่าจำเลยมีทรัพย์สินราคามากกว่าหนี้สินที่มีต่อโจทก์และยังประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงพอที่จะชำระหนี้ให้โจทก์ได้ ที่โจทก์ฎีกาว่า ที่ดินและห้องชุดดังกล่าวจำเลยที่ 2 รับโอนกรรมสิทธิ์มาภายหลังจากที่โจทก์ได้ฟ้องคดีนี้แล้ว แสดงว่าขณะที่โจทก์ฟ้องคดีจำเลยที่ 2 ไม่มีทรัพย์สินใดที่โจทก์จะยึดมาชำระหนี้ได้ เข้าข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าจำเลยที่ 2 มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้น เห็นว่า ทรัพย์สินของจำเลยที่โจทก์อาจบังคับชำระหนี้ได้นั้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่จำเลยมีอยู่ก่อนหรือได้มาภายหลังจากที่จำเลยถูกโจทก์ฟ้องคดีล้มละลายแล้วก็ตามย่อมเป็นทรัพย์สินที่โจทก์สามารถบังคับชำระหนี้ได้ หากมีกฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนฟ้องคดีล้มละลายไม่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 มีทรัพย์สินเพียงพอชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้จำเลยที่ 2 จึงมิใช่บุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ควรให้จำเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลาย

พิพากษายืน

(ศิริชัย สวัสดิ์มงคล-ทวิชัย เจริญบัณฑิต-วินัส เรืองอำพัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ